

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה טור פז

פ/531/25

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – ייצוג הציבור באסיפה הבוחרת), התשפ"ג–2022

- תיקון סעיף 1 1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס–1980¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) לפני ההגדרה "המועצה" יבוא:
- "אזור" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה ושומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק;";
- (2) אחרי ההגדרה "המועצה" יבוא:
- "רב אזורי" – מי שנבחר או שנתמנה באישור השר לרב של מועצה אזורית;
- "רב יישוב" – רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית שנבחר או נתמנה באישור השר;".
- תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4(א) לחוק העיקרי –
- (1) בפסקה (1), במקום "חשאיות" יבוא "גלויות" ובמקום "של רבנים ונציגי ציבור (להלן – האסיפה הבוחרת)" יבוא "הבוחרת";
- (2) בפסקה (3), במקום "חשאיות" יבוא "גלויות".
- תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי –

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 90.

(1) בסעיף קטן (ב), בפסקה (2), לפני "או שהמועצה קבעה שהוא גדול בתורה" יבוא "או שהוא מכהן לפחות עשר שנים כרב אזורי או רב ישוב, או שהוא מכהן לפחות עשר שנים כראש ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה ציונית או ישיבה, כהגדרתן בסעיפים 22א, 22ב או 26ב לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986";

(2) בסופו יבוא :

"(ה) על אף האמור בסעיף (א), כשיר לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול מי שמכהן או כיהן כדיין או שיש לו כשירות לכהן כדיין."

תיקון סעיף 6 4.

בסעיף 6 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "150" יבוא "120", המילים "מהם 80 רבנים ו-70 נציגי ציבור" – יימחקו.

(2) בסופו יבוא :

"(ג) חברי האסיפה הבוחרת יהיו :

(1) עשרים וחמישה רבני עיר אחד מכל אחת מן הערים הגדולות, היה יותר מרב עיר אחד בעיר אחת – הוותיק שבהם, ואם היו בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם ;

(2) ששה רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות, לרבות המועצות המקומיות הגדולות באזור ;

(3) ששה רבני ישובים שהם קיבוצים שימנה השר, בהמלצת הנהלת עמותת "הקיבוץ הדתי" ובאישור הממשלה ;

(4) שלושה רבני ישובים מכל אחת משלוש המועצות האזוריות הגדולות באזור ;

(5) עשרה רבנים שימנה השר באישור הממשלה ;

(6) עשרים וחמישה ראשי הערים הגדולות, מתוכם לפחות עשר נשים, ואם אין עשר נשים מבין ראשי הערים הגדולות – ימונו מתוך סגני ראשי הערים הגדולות, החל מהעיר הגדולה ביותר עד שתהיינה לפחות עשר נשים ; בעיר שבה מכהנים יותר מסגן ראש עיר אחד שהיא אישה, יבחר ראש העיר את סגן ראש העיר שתמונה ;

(7) ששה ראשי המועצות המקומיות הגדולות, מתוכם לפחות שלוש נשים, אם אין שלוש נשים מבין ראשי המועצות המקומיות הגדולות – ימונו נשים מתוך סגני ראשי המועצות האזוריות הגדולות, החל מהמועצה המקומית הגדולה ביותר הגדולה ביותר עד שתהיינה לפחות שלוש נשים; במועצה מקומית שבה מכהנת יותר מסגנית ראש מועצה מקומית אחת, יבחר ראש המועצה המקומית את סגנית ראש המועצה המקומית שתמונה;

(8) ארבעה ראשי המועצות האזוריות הגדולות, מתוכם לפחות שתי נשים, ואם אין שתי נשים מבין ראשי האזוריות הגדולות – ימונו נשים מתוך סגני ראשי המועצות האזוריות החל מהמועצה האזורית הגדולה ביותר הגדולה ביותר ועד שתהיינה לפחות שתי נשים; במועצה אזורית שבה מכהנת יותר מסגנית ראש מועצה אזורית אחת, יבחר ראש המועצה האזורית את סגנית ראש המועצה האזורית שתמונה;

(9) השר לשירותי דת;

(10) שר התפוצות;

(11) שר העלייה והקליטה;

(12) שרה נוספת שתבחר הממשלה;

(13) שמונה חברי כנסת, שתבחר ועדת הכנסת, מתוכם לפחות שש נשים;

(14) יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית;

(15) יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

(16) יושב ראש קרן היסוד;

(17) יושב ראש איגוד הסטודנטים היציג וסגנו, לפי סעיף 21א לחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז–2007;

(18) יושב ראש ההסתדרות העובדים הכללית החדשה;

(19) מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, לפי סעיף 3 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה–1998;

(20) עשרה אנשי ציבור מתחומי הרוח, החינוך והתרבות שימנה השר באישור הממשלה – כולל נשים;

- (21) שלוש נציגות ציבור בעלות ניסיון בתחום שירותי הדת היהודיים או חינוך ותרבות יהודית, שתמונינה על ידי השר לשוויון חברתי באישור הממשלה;
- (22) שלושה נציגי ועד ראשי האוניברסיטאות שימנה שר החינוך באישור הממשלה, מתוכם לפחות שתי נשים."

- ביטול סעיף 7 .5 סעיף 7 לחוק העיקרי בטל.
- תיקון סעיף 10 .6 בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום "7" יבוא "6".
- תיקון סעיף 15 .7 בסעיף 15 לחוק העיקרי, לאחר סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיף (ג), אם בשתי ההצבעות הנפרדות לרבנים הראשיים לישראל ניתן מספר הקולות הגדול ביותר למועמד שאיננו כשיר לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול, המועמד שכשיר לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול ושקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר באחת מן ההצבעות הללו – הוא הנבחר בהצבעה שבה היה מועמד."

- תיקון סעיף 17 .8 בסעיף 17 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) אחד מן הרבנים הראשיים ישמש נשיא המועצה והאחר נשיא בית הדין הרבני הגדול ובלבד שבתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול ישמש מי שכשיר לכך; הרב הראשי לישראל המשמש בתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול לא יפעל בתפקידים ולא ישתמש בסמכויות המוקנים על פי דין או על פי המקובל לנשיא המועצה.

(א1) היה רק אחד מן הרבנים הראשיים כשיר לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול, ישמש בתפקיד זה במשך כל כהונתו; היו שני הרבנים הראשיים כשירים לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול, במשך מחצית תקופת כהונתם ישמש האחד נשיא המועצה והאחר נשיא בית הדין הרבני הגדול, ובמחצית השנייה יתחלפו בתפקידיהם."

(2) במקום קטן (ב) יבוא:

"(ב) לעניין סעיף קטן (א1) סיפא, תוך שבעה ימים מיום תחילת כהונתם יקבעו הרבנים הראשיים לישראל בהסכמה את סדר מילוי תפקידיהם; לא הגיעו לידי הסכמה כאמור, יהיה מי שכיהן בישראל כדיין תקופה ארוכה יותר נשיא בית הדין הרבני הגדול; היה הוותק כדיין שווה, תהיה לקשיש שבהם הזכות לקבוע את סדר מילוי התפקידים."

הוספת סעיף 23 א 9. "משכורת
23א. משכורתו של רב ראשי והתשלומים האחרים
ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו, ייקבעו על ידי
החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את
ועדת הכספים. החלטות לפי סעיף זה יפורסמו
ברשומות."

ביטול חוק לקביעת 10. חוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים
משכורתם של נשיא
המדינה, חברי
הממשלה והרבנים
הראשיים לישראל

דברי הסבר

תפקידה של הרבנות הראשית לישראל הוא לתת שירותי דת יהודיים, להוות הגוף הממלכתי שמייצג את
הדת היהודית ולאפשר קירוב בין מסורת ישראל לבין החברה הישראלית. כדי לממש את תפקידה, על
הרבנות הראשית להיות מחוברת לכלל חלקי החברה הישראלית ולהיות מייצגת נאמנה שלה. במשך
השנים, נבחרו לתפקיד הרבנים הראשיים פוסקי הלכה עם תפיסת עולם ציונית ואחריות ציבורית רחבה,
שיוכלו לפסוק הלכה ברוח ממלכתית ולתת מענה הלכתי לאתגרי החברה הישראלית. בשנים האחרונות
אנו עדים למגמת החמרה וניתוק, תוך העדפת שיקולים פוליטיים, באופן שפוגע במטרה שלשמה הוקמה
הרבנות הראשית. אמון הציבור ברבנות הראשית נמצא בשפל חסר תקדים, כאשר סקרים מלמדים כי כ-
80% מהציבור היהודי בישראל איננו נותן בה את אמונו.

בראש הרבנות הראשית עומדים שני הרבנים הראשיים לישראל, ומועצת הרבנות הראשית לישראל
שמתווה את מדיניות הרבנות הראשית בסוגיות רבות הנוגעות לשירותי הדת היהודים. לפגיעה במעמד
הרבנות הראשית יש קשר הדוק לאופן מינויים. במצב החוקי הקיים, הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות
הראשית, אינם מייצגים את כלל הציבור היהודי בישראל. האסיפה הבוחרת, שמטרתה להבטיח ייצוג של
כלל הציבור, מורכבת בעיקר על ידי נציגים של הרבנות הראשית, כך שבפועל מדובר בגוף ציבורי שבוחר
את עצמו על ידי נציגיו, בזמן שקולו של הציבור בהליך הבחירה קטן. נוסף על כך, בחוק הקיים אין שום
מנגנון שמבטיח ייצוג משמעותי לנשים במסגרת האסיפה הבוחרת, ונציגי יישובי יהודי ושומרון אינם חלק
מהאסיפה הבוחרת, כך שאין בה ייצוג למפעל ההתיישבות.

משום כך, הצעת חוק זו מבקשת לתקן את חוק הרבנות הראשית, כך שהרכב החברים באסיפה
הבוחרת ישקף בצורה הולמת את החברה הישראלית. בהמשך לכך, מוצע להרחיב את תנאי הכשירות
להיבחר למועצת הרבנות הראשית, בכדי שזו תוכל לשקף טוב יותר את הציבור היהודי בישראל.

כמו כן, על מנת למנוע מצב בו רב ראשי נבחר לתפקיד ונדרש לכהן כראש הערכאה השיפוטית של הדת
היהודית, כנשיא בית הדין הרבני הגדול, כל זאת ללא תנאי כשירות בסיסיים, מוצע בהצעת החוק כי

² ס"ח התשי"א, עמ' 62.

לחייב כי רק מי שכיהן או מכהן כדיין, או לפחות שיש לו כשירות לכהן כדיין, יוכל לשמש בתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול, וכן לקבוע כי בכל מקרה – לפחות אחד מן הרבנים הראשיים שיבחרו יהיה חייב להיות כשיר לשמש בתפקיד זה.

בנוסף, במצב הקיים היום מוסדרת משכורתם של הרבנים הראשיים במסגרת חוק הדיינים. עתה, משקיימת אפשרות שבה רב ראשי לא יכהן כלל כנשיא בית הדין הרבני הגדול, יש צורך בהסדרה מתאימה של משכורתם והתשלומים האחרים שישולמו להם בהיותם נושאי משרה בכירים ברשויות השלטון. לפיכך מוצע, כמקובל בנושאי משרה בכירים, כי אלו ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים.

בנוסף, מוצע לבטל את החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים לישראל, התשי"א–1950. ביטול חוק זה רלוונטי כיוון שכבר היום משכורתם של נשיא המדינה ושל חברי הממשלה קבועות לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה וחוק–יסוד: הממשלה. כמו כן, הגמלאות מוסדרות גם הן בחקיקה רשאית – חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון. לפיכך בחוק קביעת משכורת של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים נותרו רק הרבנים הראשיים, ועם התיקון המוצע בחוק זה אשר יאפשר את קביעת משכורתם של הרבנים הראשיים על ידי הכנסת, יוותר חוק זה ללא תכלית חקיקתית.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/3235/24; הוסרה מסדר היום ביום כ"ט באדר א' התשפ"ב (2 במרס 2022)).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/3967/24). הצעת החוק זהה לפ/3967/24 וליפכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)